

Streit über das Kirchenasyl geht weiter Neue Zahlen heizen die Debatte über die Aufnahme von Migranten durch die EKD an: Manche Kritiker sehen eine Unterwanderu....

Streit über das Kirchenasyl geht weiter; Neue Zahlen heizen die Debatte über die Aufnahme von Migranten durch die EKD an: Manche Kritiker sehen eine Unterwanderung geltenden Rechts. Ein Experte ordnet die Lage ein

Die Welt

Mittwoch 30. April 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 83

Length: 1008 words

Byline: Hannah Bethke

Body

Die Debatte über das Kirchenasyl ist neu entfacht. Gerade machte die Nachricht Schlagzeilen, die Nachfrage nach Kirchenasyl sei im ersten Quartal dieses Jahres stark gestiegen, teilweise habe sie sich vervierfacht. So berichten es die Deutsche Presse-Agentur und die Funke-Mediengruppe. Die Zahlen beruhen allerdings lediglich auf Einschätzungen aus punktuellen Rückmeldungen aus einzelnen Landeskirchen, die als Ursache einen gewachsenen Abschiebedruck anführen.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) selbst erfasst die Fälle von Kirchenasyl nicht zentral, wie ein Sprecher WELT bestätigt. Statistisch sind die Zahlen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verzeichnet.

Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich für das erste Quartal nur ein geringer Anstieg von 604 auf 617 Fälle feststellen. Rein statistisch gesehen handelt es sich beim Kirchenasyl in jetziger Ausprägung trotz der ansteigenden Zahlen also eher um ein Randphänomen, das sich kaum als Beleg dafür heranziehen lässt, die Kirche wolle Beschlüsse der Migrationspolitik aushebeln. In den erhitzten Debatten über irreguläre Migration hat das Thema gleichwohl eine hohe symbolische Aufladung.

Dabei ist die rechtliche Lage klar umrissen: Weder das deutsche Aufenthaltsrecht noch das europäische Recht wird durch das Kirchenasyl geändert. Es handelt sich dabei vielmehr um eine Vereinbarung zwischen den Behörden und den Kirchen, wonach eine Kirchengemeinde in bestimmten Härtefällen Flüchtlingen Asyl gewähren kann, denen sonst eine Abschiebung droht. Die Rechtsnatur des Kirchenasyls sei gleichwohl umstritten, erklärt der Rechtswissenschaftler Hans Michael Heinig im Gespräch: Wahrscheinlich handelt es sich nicht einmal um einen verwaltungsrechtlichen Vertrag, sondern um eine politische Willenserklärung, aber mit rechtlichen Konsequenzen.

Streit über das Kirchenasyl geht weiter Neue Zahlen heizen die Debatte über die Aufnahme von Migranten durch die EKD an: Manche Kritiker sehen eine Unterwanderu....

Die Kirchen haben 1983 damit begonnen, das Instrument des Kirchenasyls einzusetzen, um in Einzelfällen Menschen Schutz zu gewähren, denen durch eine Abschiebung Gefahr für Leib und Leben oder unmenschliche Behandlung drohen, wie es in einer neuen Handreichung der EKD zum Kirchenasyl heißt.

Die Behörden müssen beim sogenannten offenen Kirchenasyl über die konkreten Fälle und den Ort ihrer Unterbringung unterrichtet werden. Rechtlich kann der Staat das Kirchenasyl jederzeit auflösen. Der Theologe Ulrich H. J. Körtner hält diese Vereinbarung zwischen Staat und Kirche grundsätzlich für richtig. Kirchenasyl heißt nicht, den Behörden pauschal zu unterstellen, sie würden nachlässig arbeiten, sagt er WELT. Trotzdem kann es sein, dass in einem Einzelfall Dinge nicht ausreichend bedacht wurden.

Mittlerweile stehen die meisten Fälle des Kirchenasyls im Kontext des Dublin-Verfahrens, wonach jener Mitgliedstaat der Europäischen Union für die Prüfung des Asylverfahrens zuständig ist, den Asylsuchende zuerst betreten haben. Vor diesem Hintergrund hat das BAMF 2015 gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Kirche das sogenannte Dossierverfahren eingeführt. Um humanitäre Härten zu vermeiden, darf laut Bundesamt in begründeten Ausnahmefällen eine abermalige Einzelfallprüfung vorgenommen werden. Hierfür müssen die Kirchen ein Dossier vorlegen.

Heinig, der das Kirchenrechtliche Institut der EKD leitet, hält das Dossierverfahren für ein intelligentes Mittel, um Spannungen zwischen Staat und Kirche zu reduzieren. Er erklärt es so: Im Dossierverfahren stimmt der Staat dem Wiedereintritt in die Prüfung eines Asylfalls zu und spricht damit seine Duldung aus. Durch die Duldung bestehe kein illegaler Aufenthalt: Man kann etwa im Sinne des Asylrechts nicht flüchtig sein, solange man geduldet ist. Das BAMF betont unterdessen, es herrsche auf beiden Seiten Einvernehmen, dass das Kirchenasyl nicht der systematischen Kritik am Dublin-System dienen dürfe. Genau daran aber entzündet sich immer wieder die Diskussion, denn durch die wachsende Anzahl an Fällen wird der Verdacht genährt, die Kirche lehne die EU-Verordnung ab.

Körtner führt das auf eine Vermischung unterschiedlicher Ebenen zurück: Man kann nicht mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter das Problem der irregulären Massenmigration lösen, sagt er. Die individuelle Haltung als Christen sei zu unterscheiden von der strukturellen Ebene der Politik. Wenn Flüchtlinge in unser Land kommen, haben wir als Christen die Pflicht, sie menschenwürdig zu behandeln, stellt der Theologe klar. Das sei ein Gebot der Nächstenliebe. Problematisch werde das Thema Kirchenasyl aber dann, wenn die Kirche den Eindruck erweckt, sie richte sich generell gegen Verschärfungen in der Migrationspolitik.

Zu diesem Bild trägt die Kirche etwa durch kritische Stellungnahmen zur Migrationspolitik oder ihren Einsatz für die Seenotrettung bei. Auch wenn sich dadurch an der rechtlichen Lage nichts ändert, erhält das Thema Kirchenasyl auf diese Weise eine andere politische Aufladung, als es sowohl mit Blick auf die juristische Einhegung als auch hinsichtlich der Anzahl an Fällen angemessen wäre. Aus der Sicht von Heinig sind hier beide Seiten gleichermaßen gefordert: Je aktivistischer die Kirchen sind und je stärker das Kirchenasyl als ein politisches Instrument in Erscheinung tritt, desto unglaublicher ist die moralische Empörung, wenn der Staat von seinem Vollzugsrecht Gebrauch macht. Der Kirchenrechtler betont, das gelte aber auch umgekehrt: Je fundierter die Fälle des Kirchenasyls sind, desto berechtigter ist die moralische Empörung, wenn der Staat dann doch interveniert. Die juristische Perspektive kann somit dazu beitragen, die Debatte zu versachlichen. Die Kirchen an ihre rechtlichen Grenzen zu erinnern bedeutet zum Beispiel nicht, das Instrument des Kirchenasyls an sich infrage zu stellen.

Bei aller Kritik an einer zu starken Politisierung der Kirche ist für Körtner doch unbestritten, welche Bedeutung das Thema für die christliche Kirche hat: Gäbe es das Kirchenasyl nicht mehr, würde die Kirche ihre elementaren Grundsätze der christlichen Nächstenliebe und ihre diakonische Grundhaltung verleugnen.

Original Gesamtseiten-PDF

Streit über das Kirchenasyl geht weiter Neue Zahlen heizen die Debatte über die Aufnahme von Migranten durch die EKD an: Manche Kritiker sehen eine Unterwanderu....

Migranten auf dem Gelände der evangelischen Stephansstift-Gemeinde in Hannover

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: EINWANDERUNG (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (89%); POLITISCHES ASYL (87%); EUROPÄISCHE UNION (79%); KIRCHE & STAAT (79%); STATISTIKEN (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (76%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (79%); EU-MITGLIEDSTAATEN (79%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: April 29, 2025

End of Document